

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE PONCE

MUNICIPIO DE JUANA DÍAZ, et al.	CASO CIVIL NÚM.: PO2025CV00467
Demandantes	Salón 601
V.S.	SOBRE:
GALICIAS DEL MAR CDBG-MIT LLC	INJUNCTION ESTATUTARIO AL AMPARO DEL
Demandado	ARTÍCULO 14.1 DE LA LEY 161-2009, SEGÚN
	ENMENDADA

MOCIÓN PARA SOLICITAR AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR
SEGUNDA DEMANDA ENMENDADA

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE la parte demandante, por conducto de los abogados que suscriben y muy respetuosamente ALEGAN y SOLICITAN:

Penden ante la consideración de este Honorable Tribunal la moción dispositiva presentada por la parte demandada y la oposición a dicha moción presentada por los demandantes aquí comparecientes. De la moción dispositiva presentada por la parte demandada surge con inexpugnable claridad que es la postura de dicha parte que: 1) la parte demandante carece de legitimación activa para impetras remedios al amparo del Artículo 14.1 de la Ley Número 161-2011, según enmendada, 23 L.P.R.A. § 9024; y 2) la parte demandada no es el demandado apropiado (falta de legitimación pasiva), por no ser el titular registral de la porción aún no vendida de la urbanización Galicias del Mar.

En primer término, estamos desistiendo de la reclamación al amparo del Artículo 14.1 de la Ley 161-2011, no porque entendamos que la reclamación de injunction estatutario no proceda sino porque tal conclusión requiere una interpretación no literal del estatuto que, con toda probabilidad, retrasaría considerablemente la resolución de la controversia principal. Por esta razón hemos decidido presentar la segunda demanda enmendada adjunta eliminando cualquier referencia a la causa por injunction estatutario, se suerte que los procedimientos puedan transcurrir más ágilmente.

Similarmente, la segunda demandada adjunta y cuya radiación respetuosamente se solicita, añade como codemandada a una entidad llamada Galicias del Mar LLC, que según la demandada de autos, la parte verdaderamente interesada en la controversia planteada y susceptible de otorgar el remedio necesario. No es posible en este momento dilucidar la magnitud

de la relación entre las entidades demandadas, asunto que se explorará en mayor detalle durante el proceso de descubrimiento de prueba, como parte de otros proyectos no especificados.

Similarmente, Galicias del Mar CDBG-MIT LLC, es una entidad con oficiales e información de contacto en común con Galicias del Mar LLC, este último además siendo el titular registral del inmueble.

La Regla 13.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 13.1, dispone en lo aquí pertinente que la autorización para enmendar las alegaciones “se concederá liberalmente cuando la justicia así lo requiera”. Como ha explicado nuestro Tribunal Supremo:

La autorización para enmendar las alegaciones a tenor con esta Regla debe concederse liberalmente. Regla 13.1 de Procedimiento Civil, *supra*; S.L.G. Font Bardón v. Mini-Warehouse, 2010 TSPR 96, 179 D.P.R. 322, 334, 2010 Juris P.R. 105 (2010). Hemos sido enfáticos en que existe una clara política pública en nuestro ordenamiento de que los casos se deben ventilar en sus méritos, Rivera et al. v. Superior Pkg., Inc. et al., 132 D.P.R. 115, 124 (1992), por lo cual las Reglas favorecen la autorización de las enmiendas a las alegaciones. J.A. Cuevas Segarra, *Tratado de Derecho Procesal Civil*, 2da ed., San Juan, Pubs. J.T.S., 2011, T. II, pág. 592.

Colón Rivera v. Wyeth Pharmaceuticals Co., 184 D.P.R. 184, 198 (2012)

Nadie puede razonablemente argüir que la enmienda propuesta tenga la intención o el efecto no deseado de retrasar irrazonablemente el progreso del litigio o de menoscabar los derechos de la parte adversa, por lo que respetuosamente se solicita que se permita la presentación de la segunda demanda enmendada adjunta.

POR TODO LO CUAL, se solicita de este Honorable Tribunal que conceda la autorización antes solicitada.

CERTIFICO: Que el Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos de la Rama Judicial (SUMAC), de manera simultánea con la presentación del presente escrito, notificará copia fiel y exacta del mismo, vía correo electrónico, a todos los abogados de récord.

En San Juan, Puerto Rico, hoy 5 de mayo de 2025.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO,

Lcdo. Luis A. Mercado Córdova

P.O. Box 132
Juana Díaz, Puerto Rico 00795
Tel. (787) 562-5451
e-mail: lcdo.mercadocordova@gmail.com

f/LUIS A. MERCADO CÓRDOVA
R.U.A. Número 21271

Abogado de la Asociación de Propietarios de
Galicia del Mar, Inc.

M.L. & R.E. LAW FIRM

Cobian's Plaza, Suite 404
1607 Ave. Ponce de León
San Juan, Puerto Rico 00909
Tel (787) 999-2972

f/JORGE MARTÍNEZ LUCIANO
R.U.A. Número 13,011
e-mail: jorge@mlrelaw.com

f/ EMIL RODRÍGUEZ ESCUDERO
R.U.A. Número 15,772
e-mail: emil@mlrelaw.com
Abogados del Municipio de Juana Díaz